

1501638-33.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133457/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 25013369 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2133457 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CARLOS DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501638-33.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501638-33.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2133457/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 25013369 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2133457 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CARLOS DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

DIEGO CARLOS DE SOUSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.
Antecedentes criminais juntados às fls. 64/79.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de fevereiro de 2022, determinando-se a citação (fls. 98/99). Regularmente citado (fls. 125), o acusado, através de defensor constituído, apresentou resposta à acusação (fls. 175/184), pleiteando absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado. Decido.

A materialidade está regularmente provada pelo auto de prisão em flagrante. A autoria também é certa, na medida em que confessada pelo réu, confissão esta que se acha de acordo com as demais provas dos autos. Ouvido em juízo, o gerente da empresa vítima, Anderson, esclareceu que na madrugada do dia 17 de maio, recebeu uma ligação do responsável pela segurança da empresa, pois o alarme tinha disparado e havia alguém dentro do estabelecimento. Diante disso, resolveu acionar a Polícia que compareceu ao local de imediato. Ao chegar na empresa, foi avisado de que o indivíduo já havia sido detido e os bens recuperados. Disse que o réu conseguiu entrar no local após retirar os portões do trilho. A testemunha Policial Militar Guilherme, em Juízo, informou que realizavam um patrulhamento pela Avenida Andrade Neves no momento em que avistaram o réu carregando encanamentos de cobre na rua. Quando percebeu a viatura, acelerou o passo e virou em direção à Rua Culto à Ciência. Disse, ainda, que o réu olhava para trás a todo momento, motivo da abordagem. Quando indagado, o acusado afirmou que havia achado os canos de cobre dentro de uma caçamba. Feita a busca pessoal, foram encontradas diversas ferramentas dentro da mochila do réu. Enquanto isso, foi irradiada uma ocorrência de furto de uma empresa de energia solar pelo COPOM, na qual foram informadas as características do agente. Então, o acusado tentou fugir dos policiais, mas acabou sendo detido e admitiu a prática do delito. Acrescentou, ao fim, que o réu vestia camisa preta e bermuda amarela, o que correspondia com o indivíduo que aparecia nas filmagens registradas pela empresa vítima. No mesmo sentido, seguiu a oitiva do Policial Militar João Luiz. Acrescentou que os dois portões da empresa foram "arrombados". Assim, passo a dosar a pena, afastando inicialmente a qualificadora do arrombamento, não comprovada por laudo pericial. Todavia a folha de antecedentes registra cinco processos de execução (fls. 64/79), dos quais a execução 1 está extinta há mais de 5 anos e as demais devem ser consideradas como reincidência (a pena da execuções 2 e 4 foi extinta em 17/04/2019 - fls. 74, enquanto a execução 3 aguarda início e 5 está em cumprimento). Dessa forma, fixo a pena-base com acréscimo de 1/6 pelos maus antecedentes, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, compenso a confissão com uma das condenações de reincidência. Pelas outras três, aumento a pena em ¼, para 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, notadamente a tentativa, já que o réu foi preso por acaso na via pública, longe do local do furto. Tratando-se de delito cometido por réu reincidente e com maus antecedentes, necessário que o início do cumprimento da pena se dê no regime fechado. Deixo de considerar a detração por não haver informações a respeito da conduta carcerária. Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar DIEGO CARLOS DE SOUSA, pela prática do delito previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 dias-multa, de valor unitário mínimo. Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA